



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Superintendencia Nacional
de Registros Públicos

TRIBUNAL REGISTRAL

RESOLUCIÓN No. 2790-2026-SUNARP-TR

LIMA, 19 de junio de 2026

APELANTE : [REDACTED]
TÍTULO : N° 275121 del 27/01/2026.
RECURSO : H.T.D N° 24559 del 12/03/2026
Ingresado al Tribunal Registral el 18/03/2026.
REGISTRO : Predios de Lima.
ACTO (s) : Rectificación de oficio.
SUMILLA :

SENTENCIA SOBRE MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD

Las sentencias sobre mejor derecho de propiedad se inscriben en el rubro de títulos de dominio (rubro C) de la partida registral por ser una declaración de dominio.

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la rectificación de oficio del asiento 00006 de la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Lima, en el cual corre inscrita la sentencia de mejor derecho de propiedad (título archivado N° 2025-02088150).

El solicitante requiere que dicho asiento sea rectificado respecto al rubro, de modo que se traslade del rubro de cargas y gravámenes al rubro de títulos de dominio.

A tal efecto se presentó una solicitud de rectificación formulada por [REDACTED] de fecha 26/01/2026.

II. DECISIÓN IMPUGNADA



La registradora pública del Registro de Predios de Lima, Rosario Paco Moreno, denegó la inscripción solicitada formulando tachas sustantivas en los términos siguientes:

“[...]”

III. MOTIVACIÓN DE LA DECISIÓN:

Se solicita la rectificación por error material del asiento 00006 de la partida [REDACTED]. Debiendo trasladarse al rubro de títulos de dominio, a efectos que se incluya como titular registral a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

Al respecto, de la partida [REDACTED] y título archivado N° 2025-02088150 del 15/7/2025 se advierte que la sentencia de mejor derecho de propiedad fue inscrita en sus propios términos.

Por lo que, no existe error material atribuible al Registro en la inscripción del asiento 00006, toda vez que, no fue declarada como titular registral del inmueble a la señora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

En consecuencia, se procede a la tacha sustantiva del presente título, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 numeral 42.1 literal f) del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos.

IV. SUGERENCIAS:

En una nueva presentación podrá adjuntar parte judicial.

V. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DECISIÓN:

Artículo 42 numeral 42.1 literal f) del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos aprobado por Resolución N° 126-2012-SUNARP-SN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19.05.2012.

“[...]”

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El recurrente señala -entre otros fundamentos- lo siguiente:

- Que se solicitó la rectificación de la inscripción de la sentencia de mejor derecho de propiedad registrada en el asiento 00006 de la partida [REDACTED], en la medida que se inscribió en el rubro de cargas y gravámenes, debiendo de haberse inscrito en el rubro de títulos de dominio, al tratarse de partes judiciales de un proceso con sentencia ejecutoriada que incluso se fue en casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República.
- Que, como corresponde, ya no se le incluye como copropietario, lo cual ya fue reconocido en el proceso judicial, cuando lo correcto es que la sentencia declaró que su persona no es dueño único del predio inscrito en la partida [REDACTED], pero sí de las edificaciones levantadas sobre el mismo; por lo que requiere que se publicite que es copropietario de la edificación a fin de que, mediante otro acto como



es la división y partición, pueda solicitar poner fin al régimen de copropiedad.

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

Partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Lima.

En el antecedente registral citado consta inscrito el inmueble constituido por el [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] San Hilarión de Campoy, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.

En el asiento 00002 corre inscrito el dominio del predio en favor de [REDACTED] [REDACTED], en mérito a la compraventa efectuada con su anterior propietario.

En el asiento 00003 se registró la transferencia, vía sucesión intestada, del dominio del inmueble en favor de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. (Título archivado N° 1667288 del 25/6/2021).

En el asiento 00006 consta la inscripción de resolución judicial referente a la sentencia de mejor derecho de propiedad. Dicha inscripción se extendió en mérito a la Resolución N° 19 del 01/12/1997, modificada por Resolución del 15/07/1998 expedida por la Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió: *"CONFIRMARON: la resolución apelada [...] que en cuanto declara improcedente la reconvención formulada por la demandada y fundada en parte la demanda; la REVOCARON: en el extremo que don [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], es el legítimo propietario de los bienes [...] REFORMANDOLA: en este punto, declararon que el actor es dueño único de los terrenos ubicados en las direcciones indicadas, más no lo es de las edificaciones levantadas sobre los mismos, cuya propiedad deberá determinarse en el proceso respectivo en que se demande también a la primera cónyuge"*.

Asimismo, en el referido asiento se detalla que la sentencia fue declarada ejecutoriada por Resolución N° 24 del 25/11/1998, y precisada por Resolución N° 08 del 10/11/2021 y Resolución N° 17 del 23/09/2025 expedidas por el 20° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, recaídas en el proceso judicial seguido por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] contra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sobre Mejor Derecho de Propiedad (Expediente N° 08804-1997-0-1801-JR-CI-01). (Título archivado N° 02088150 del 15/07/2025)



V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES

Interviene como ponente la vocal Karina Rosario Guevara Porlles

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente:

- ¿Resulta amparable la rectificación de oficio para trasladar al rubro "C" (títulos de dominio) la sentencia registrada en el asiento 00006?

VI. ANÁLISIS

1. El artículo 3 de la Ley N° 26366 establece que: “Son garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos: (...) b) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme; (...)”.

Conforme a lo previsto por el artículo 2013 del Código Civil¹ y Numeral VII² del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP), normas que consagran el principio de legitimación, los asientos registrales se presumen exactos y válidos, producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en el RGRP, se declare judicial o arbitralmente su invalidez, o se cancelen en sede administrativa por haberse acreditado la suplantación de identidad o falsedad documentaria.

¹ **Artículo 2013.- Principio de legitimación.** - El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes.

² Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución N° 042-2021-SUNARP/SA, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26/3/2021, cuyo tenor es el siguiente:

VII. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

Los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este Reglamento, se cancelen o se declare su invalidez por la vía judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme.



2. Como afirma Pau Pedrón³, la actividad estatal de organizar en un Registro la información necesaria para otorgar certeza y seguridad a las relaciones jurídicas de los privados e incentivar el tráfico económico supone una labor de control de la existencia y legalidad de los actos y contratos, y la selección de aquellos que resulten relevantes jurídica o económicamente. Esta tarea se confía al registrador, quien se constituye en el filtro necesario y último para determinar lo que debe inscribirse y publicitarse, es decir, lo que será oponible.

Las instancias registrales tienen una única oportunidad de efectuar la calificación: antes de que se produzca la inscripción. No hay posibilidad de fiscalizar el contenido del título una vez concretada la inscripción. Después de haber transitado todos los controles y superado los alcances de la calificación es lógico que la ley presuma que la situación jurídica que accede al Registro sea cierta y exacta, legitimando a su titular para actuar conforme con ella. La legalidad aparece aquí como fundamento del principio de legitimación⁴.

No obstante, la presunción de exactitud y certeza que produce la legitimación, es iuris tantum, pues los asientos registrales pueden ser rectificadas por el Registro o invalidados por los tribunales jurisdiccionales o arbitrales o cancelados por suplantación o falsedad documentaria, tal como establece el artículo 2013 del Código Civil y el numeral VII del Título Preliminar del RGRP. Entonces, en sede registral puede rectificarse un asiento siempre que se evidencie la existencia de un error.

3. El artículo 75 del RGRP define la inexactitud registral como todo desacuerdo existente entre lo registrado y la realidad extrarregistral, estableciendo que dichas inexactitudes se rectificarán en la forma establecida en el Título VI del Reglamento General cuando sean consecuencia de un error u omisión cometido en algún asiento o partida registral, en caso contrario, la rectificación deberá efectuarse en mérito a título modificatorio posterior que permita concordar lo registrado con la realidad.

Asimismo, en el artículo 76 del RGRP se establece que el registrador es el encargado de rectificar los errores materiales, de oficio o a petición de parte, en mérito al respectivo título archivado que sustentó la extensión

³ PAU PEDRÓN, [REDACTED]. Curso de Práctica Registral, Universidad de Comillas, Madrid, 1995, págs. 2324.

⁴ GARCÍA y GARCÍA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 676.



del asiento inexacto. Por su parte, los errores de concepto se rectifican siempre a petición de parte, salvo que con ocasión de la calificación de un título el Registrador determine que la inscripción no podrá efectuarse si previamente no se rectifica el error de concepto.

Del mismo modo, la parte final del artículo 76 ha señalado que no resulta procedente la rectificación cuando existan en la partida, obstáculos que lo impidan; obstáculos que en este caso se trataría de transferencias inscritas a favor de terceros.

4. De acuerdo con lo regulado en la norma precitada, la inexactitud registral se presenta en dos supuestos básicos:

- Cuando la inexactitud proviene de errores u omisiones cometidos en algún asiento o partida registral (errores en los asientos registrales) cuya rectificación está prevista en el Título VI del RGRP. Es decir, se trata de supuestos en los cuales no existe concordancia entre el asiento de inscripción y el título causal que dio lugar a su extensión.
- Cuando la inexactitud provenga de causas distintas a errores u omisiones en los asientos registrales, en cuyo caso se requerirá, como supuesto general aplicable, la presentación del título modificadorio que permita concordar lo registrado con la realidad extrarregistral. Es decir, se trata de supuestos en los cuales el pedido de rectificación tiene como sustento causas o motivos distintos a la sola discordancia entre el asiento de inscripción y el título causal que dio lugar a su extensión.

El error, que puede ser material o de concepto, es una especie de la inexactitud que integra el catálogo de distintas causas de posibles discordancias entre la realidad y el Registro, tal como lo establece el artículo 81 del RGRP.

5. El artículo 81 del RGRP detalla los errores materiales y de concepto, en la forma siguiente:

El error material se presenta en los siguientes supuestos:

- a) Si se han escrito una o más palabras, nombres propios o cifras distintas a las que constan en el título archivado respectivo;
- b) Si se ha omitido la expresión de algún dato o circunstancia que debe constar en el asiento;
- c) Si se ha extendido el asiento en partida o rubro diferente al que le corresponde;
- d) Si se han numerado defectuosamente los asientos o partidas.



Los errores no comprendidos en los literales anteriores se reputarán como de concepto.

La rectificación de ambas clases de error deberá efectuarse conforme lo establecen los artículos 82 y 84 de dicho Reglamento, que señalan:

- a) La rectificación de los errores materiales se hará en mérito del respectivo título archivado.
- b) La rectificación de los errores de concepto se efectuará:
 - b.1. Cuando resulten claramente del título archivado: en mérito al mismo título ya inscrito, pudiendo extenderse la rectificación a solicitud de parte o, de oficio, en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 76 del presente Reglamento;
 - b.2. Cuando no resulten claramente de título archivado: en virtud de nuevo título modificatorio otorgado por todos los interesados o en mérito de resolución judicial, si el error se ha producido por la redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo.

Consecuentemente, ambas clases de errores (materiales o de concepto) son susceptibles de rectificación de oficio y a solicitud de parte, conforme lo señala el artículo 76 del RGRP, sin embargo, ello sólo será procedente:

- Tratándose de errores materiales, cuando fluya del título archivado.
- Tratándose de errores de concepto, cuando resulten claramente del título archivado, en cuyo caso se efectuará la rectificación en mérito al mismo título ya inscrito.

Si el error no fluye claramente del título ya inscrito, la rectificación se podrá efectuar en virtud de título modificatorio o de resolución judicial.

6. En el presente caso, se solicita la rectificación de oficio del asiento 00006 de la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Lima, en el cual corre inscrita la sentencia de mejor derecho de propiedad (título archivado N° 2025-02088150). El solicitante requiere que dicho asiento sea rectificado respecto al rubro, de modo que se traslade del rubro de cargas y gravámenes al rubro de títulos de dominio.

Revisado el título archivado N° 02088150 del 15/07/2025, se aprecia que recae sobre un proceso judicial de mejor derecho de propiedad respecto del predio inscrito en la partida electrónica N° [REDACTED] del Registro de Predios de Lima. Es así que, mediante sentencia de vista de fecha 15/07/1998, la Sala Civil de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió en los términos siguientes:



CONFIRMARON; la resolución apelada de fojas ciento ochenticinco a doscientas, su fecha primero de diciembre del año próximo pasado, que en cuanto declara improcedente la reconvención formulada por la demandada y fundada en parte la demanda; la **REVOCARON: en el extremo que don [REDACTED], es el legítimo propietario de los bienes ubicados en avenida "C" de la Asociación Pro-Vivienda San Hilarion- Campoy del Distrito de San Juan de Lurigancho**, y del Departamento signado con la letra "H", con frente al pasaje común número novecientos noventidós del jirón Tacna (hoy Independencia número cuatrocientos cuarentiocho del Distrito de San Miguel) los mismos que constituyen bien propio de dicho demandante; **REFORMANDOLA: en este punto, declararon que el actor es dueño único de los terrenos ubicados en las direcciones indicadas, más no lo es de las edificaciones levantadas sobre los mismos, cuya propiedad deberá determinarse en el proceso respectivo en que se demande también a la primera cónyuge**; en los seguidos por [REDACTED] con [REDACTED] sobre Mejor derecho de propiedad y otros, y los devolvieron.-

Lo resuelto en la sentencia de vista antes mencionada fue declarada ejecutoriada mediante Resolución N° 24 de fecha 25/11/1998, y precisada por Resolución N° 08 del 10/11/2021 y Resolución N° 17 del 23/09/2025. Dichas resoluciones fueron expedidas por el 20° Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (Expediente N° 08804-1997-0-1801-JR-CI-01), conformando así los partes judiciales que dieron mérito a la inscripción.

7. Ahora bien, es necesario analizar el objeto de dicho proceso, de tal manera que se pueda determinar una carga o un título de dominio. Toda vez que la acción de mejor derecho de propiedad tiene como única finalidad obtener una declaración de que el actor es el verdadero propietario del bien. La pretensión se caracteriza porque ambas partes en conflicto manifiestan detentar la propiedad de un mismo bien, contando con reales o supuestos título dominicales, lo que exige una declaración judicial sobre la titularidad del derecho. Será el juez entonces quien determine a quién le corresponde el derecho de propiedad discutido.

8. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios la partida registral tendrá 6 rubros identificados conforme a las seis primeras letras del alfabeto en los que se inscribirán o anotarán, siendo que en el rubro "C)" debe extenderse los asientos de traslación del derecho de propiedad y demás actos que constituyan, modifiquen o extingan la titularidad dominical. Por su parte en el rubro "D)"



se inscriben las cargas o gravámenes y en el rubro "E)" de cancelaciones, se extenderán los asientos que contengan las extinciones de las inscripciones a que se refiere el rubro D).

En el presente caso, la sentencia de mejor derecho de propiedad debió inscribirse en el rubro de títulos de dominio; puesto que, este acto tiene una naturaleza sustancial de dominio, ya que afecta directamente el derecho propietario y su inscripción busca reflejar la titularidad declarada por el Poder Judicial en el Registro.

Por su parte, en el rubro "B" (Descripción del Predio) se inscriben los actos referidos a la conformación física del inmueble, tales como declaratoria de fábrica, independizaciones, acumulaciones, rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, entre otros relativos a su descripción material.

9. En ese orden de ideas, si bien en los considerandos precedentes se ha detallado el mandato contenido en las resoluciones judiciales que obran en el título archivado N° 02088150 del 15/07/2025, a fin de evaluar la viabilidad de la rectificación rogada resulta pertinente verificar si procede el traslado rogado.

Al respecto, mediante Resolución N° 17 de fecha 23 de setiembre de 2025, expedida por la jueza Karina Vanessa Quinto Espinoza del 20° Juzgado Civil de Lima se reiteró el mandato disponiendo su inscripción:

"(...)
(...) declararon que **el actor es dueño único de los terrenos ubicados en las direcciones indicadas, mas no lo es de las edificaciones levantadas sobre los mismos, cuya propiedad deberá determinarse en el proceso respectivo** en que se demandante también a la primera cónyuge, por lo que con las precisiones efectuada: CURSESE NUEVOS PARTES JUDICIALES al REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS A FIN DE INSCRIBIR LA SENTENCIAS EMITIDAS EN AUTOS (sic).
(...)".

Por otra parte, debe recordarse que, sobre la interpretación de mandatos judiciales, conforme ha sostenido esta instancia en reiterados pronunciamientos⁵, todo mandato judicial debe interpretarse aplicando el principio de literalidad, es decir, conforme a sus propios términos, **sin que**

⁵ Véase la Resolución N° 369-2016-SUNARP-TR-L del 18/2/2016, N° 2034-2013-SUNARP-TR-L del 6/12/2013, entre otras.



las instancias registrales puedan vía interpretación, limitar o ampliar sus alcances.

Lo expuesto encuentra sustento en el carácter vinculante de las decisiones judiciales, establecido como principio de la administración de justicia en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el cual señala:

“Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.

Esta disposición no afecta el derecho de gracia”.

De la citada norma resulta claro que, en vía interpretativa, las instancias registrales están prohibidas de ejecutar actos no dispuestos de manera expresa por las autoridades judiciales, siendo pasibles de incurrir en las responsabilidades civil, penal o administrativa que la ley señala en caso de vulnerar la referida prohibición.

Es así que, ante dicho mandato judicial reiterado, la instancia registral procedió a extender el asiento 00006 publicitando literalmente el contenido de la sentencia.

10. Ahora bien, en este punto resulta pertinente precisar que, si bien al momento de la calificación el titular del dominio ya no era el demandante ([REDACTED]), sino su heredera ([REDACTED]), conforme al asiento 00003), ello no generó una ruptura del tracto sucesivo que impidiera la inscripción, tal como lo ha señalado esta instancia en reiterada jurisprudencia.⁶

⁶ A modo de ejemplo la RESOLUCIÓN No. 3443-2025-SUNARP-TR “(...)



11. Continuando con el análisis, revisada la partida electrónica N° [REDACTED], se advierte que el registrador extendió la sentencia judicial sobre mejor derecho de propiedad en el asiento 00006 correspondiente al rubro "B" (Descripción del Predio) y no en el rubro "C" (Títulos de Dominio) dedicado a las transferencias o variaciones de titularidad. Véase:

PREDIOS :		
1	INSCRIPCION DE HABILITACION URBANA Asiento de Presentación Nro. 2000-02034416 del 08/08/2000 a horas 10:04:13 Registrador Público ROSARIO GUAYLUPO, MARIO ANTONIO Fecha de Inscripción 10/08/2000	AS. 00001
2	INSCRIPCION DE ANOTACION DE APELACION Registrador Público PACO MORENO, ROSARIO Fecha de Inscripción 15/02/2022	AS. 00004
3	INSCRIPCION DE ANOTACION DE APELACION Registrador Público PACO MORENO, ROSARIO Fecha de Inscripción 15/10/2025	AS. 00005
4	INSCRIPCION DE RESOLUCION JUDICIAL Asiento de Presentación Nro. 2025-02088150 del 15/07/2025 a horas 16:30:43 Registrador Público PACO MORENO, ROSARIO Fecha de Inscripción 12/01/2026	AS. 00006
TRANSFERENCIAS :		
1	INSCRIPCION DE COMPRA VENTA Asiento de Presentación Nro. 2010-00894652 del 26/11/2010 a horas 10:21:58 Registrador Público URIBE GARCIA, MARIELA Fecha de Inscripción 06/12/2010	AS. 00002
2	INSCRIPCION DE SUCESION INTESADA Asiento de Presentación Nro. 2021-01667288 del 25/06/2021 a horas 16:11:37 Registrador Público PACO MORENO, ROSARIO	AS. 00003

Al respecto, atendiendo a la naturaleza de la declaración contenida en el mandato judicial (declaración de dominio), resulta evidente que su extensión en el rubro referido a las características físicas del inmueble constituye, efectivamente, un error material.

2. En efecto, de conformidad con el artículo 660 del Código Civil: "Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores". Borda enseña que "en sentido gramatical, suceder es entrar una persona o cosa en lugar de otra. Jurídicamente, significa continuar el derecho de que otro era titular". Bajo esta óptica, la ratio legis que descansa en la norma del precitado artículo 660 es que el sucesor a título universal adquiere los derechos y obligaciones del causante, por ello debe soportar los actos o contratos que haya celebrado en vida, sea que disminuyan o incrementen la masa hereditaria. En otros términos, por una ficción jurídica el sucesor ocupa el lugar del causante, es decir, es el continuador del causante a quien sustituye. La transferencia mortis causa determina entonces una subrogación en la posición del causante, de modo que sus herederos ocupan exactamente su lugar (asumen los beneficios y perjuicios de su derecho). Si ello es así, se tiene que el asiento de transferencia por sucesión no tiene una entidad propia, sino que es la prolongación del asiento donde consta el dominio del causante. En otras palabras, es la nueva expresión dominical de un mismo asiento registral.

De la evaluación integral del caso se colige que dicho accionar habría obedecido a que de haberse extendido la inscripción en el rubro de Títulos de Dominio (rubro C), se habría retrotraído o revertido la titularidad del predio a nombre de una persona fallecida ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), desconociendo el hecho de que en el asiento 00003 ya se encontraba válidamente inscrita la sucesión intestada a favor de su heredera (doña [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]).

12. Sin embargo, la existencia del asiento de traslado de dominio por sucesión intestada no puede revestir un obstáculo para la inscripción en el rubro de títulos de dominio, toda vez que, debe publicitarse correctamente – en el rubro idóneo- que la titularidad del causante [REDACTED] [REDACTED] (ahora bajo el dominio de su sucesora [REDACTED] [REDACTED]) es únicamente respecto del terreno del predio y no sobre las edificaciones levantadas.

Ello permitirá que la publicidad dominical del predio sea la correcta conforme a lo determinado por el órgano jurisdiccional.

En ese sentido, **deberá extenderse un asiento aclaratorio de dominio en el rubro de transferencias vinculando al asiento 3 de sucesión intestada, para que sin dejar de publicitar a la sucesora [REDACTED] [REDACTED] como titular registral del bien se precise que el dominio adquirido por la apertura de la sucesión de su causante es únicamente sobre el terreno del predio.**

13. Precisado lo anterior, y respecto a la solicitud del apelante, corresponde señalar que la pretensión de cambio de rubro se sustenta expresamente en que: *“se publicite que es copropietario de la edificación a fin de que, mediante otro acto como es la división y partición, pueda solicitar poner fin al régimen de copropiedad”*.

Al respecto, conforme se ha señalado precedentemente, los alcances de los mandatos judiciales se determinan aplicando el principio de literalidad, es decir, conforme a sus propios términos, sin que las instancias registrales puedan restringir o ampliar sus alcances respecto a la situación o derecho declarado.

En ese sentido, de la revisión del mandato judicial contenido en el título archivado N° 02088150 del 15/07/2025, se advierte que el órgano jurisdiccional se limitó a declarar que el demandante es dueño único de los terrenos, precisando expresamente que "*mas no lo es de las*



edificaciones levantadas sobre los mismos, cuya propiedad deberá determinarse en el proceso respectivo". Es decir, no realiza una declaración respecto a la titularidad de las edificaciones, solo se determina que al accionante (causante) le corresponde el terreno.

En consecuencia, de los propios términos de la resolución judicial no se desprende extremo alguno que la parte demandada (o el actual apelante) ostente derecho de propiedad o copropiedad sobre las edificaciones; sino que, por el contrario, la judicatura determina que dicha titularidad deberá dilucidarse en el proceso judicial correspondiente.

Por lo tanto, amparar la rogatoria en los términos solicitados implicaría que esta instancia registral, vía interpretación, amplíe los alcances del mandato judicial asumiendo una titularidad que no fluye expresamente del mismo, contraviniendo el principio de literalidad y el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Por las consideraciones expuestas, corresponde **revocar la tachasustantiva venida en grado y disponer la rectificación del cambio de rubro conforme lo señalado en el considerando 12.**

Con la intervención del vocal suplente Javier Enrique Echevarría Calle autorizado mediante Resolución N° 104-2026-SUNARP/PT del 26/5/2026

Estando a lo acordado por unanimidad

VII. RESOLUCIÓN

REVOCAR la tachasustantiva formulada por la Registradora Pública del Registro de Predios de Lima al título señalado en el encabezamiento, por los fundamentos expuestos en la presente resolución **y disponer la rectificación del cambio de rubro rogada conforme lo señalado en el considerando 12.**

Regístrese y comuníquese.

Fdo.

KARINA ROSARIO GUEVARA PORLLES

Presidenta de la Segunda Sala del Tribunal Registral

MIRTHA RIVERA BEDREGAL

Vocal del Tribunal Registral

JAVIER ENRIQUE ECHEVARRÍA CALLE

Vocal (s) del Tribunal Registral